N. R.G. 28869/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **28869/2019** promossa da:

Parte_1 (Avv. Giulio Mancini)

RICORRENTE

contro

CP_1 (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari)

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 02/08/2019 e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma per accertare e dichiarare l'estinzione, per prescrizione quinquennale, dell' importo di euro 3.316,13 richiesto dall *CP_1* a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata relativi all'anno 2012, previa sospensione della richiesta di pagamento della suddetta somma. In subordine, chiede di accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di parte ricorrente alla Gestione Separata e conseguentemente di dichiarare non dovuti gli importi sopra richiesti, in estremo subordine richiede l'annullamento delle sanzioni applicate.
Deduce che con comunicazione datata 12/07/2018, notificata in data 31/07/2018, l *CP_1* lo informava di averlo iscritto d'ufficio alla Gestione Separata ai sensi dell' art. 2, comma 26 della Legge 335 del 1995 con decorrenza 01.01.2012, per aver dichiarato reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, chiedendogli il pagamento dei relativi contributi accertati e omessi per l'anno 2012, oltre interessi legali e sanzioni.
Deduce, altresì che, il succitato provvedimento è stato impugnato con ricorso amministrativo datato 23/08/2018 e che è rimasto inevaso dall *CP_2* .

Si costituisce in giudizio l CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma dell'avviso bonario opposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme richieste o di quelle maggiori o minori accertate giudizialmente.
All'esito dell'udienza del 28 aprile 2022 , svoltasi con trattazione scritta, lette le note si trattazione scritta di parte ricorrente, debitamente depositate telematicamente, il Giudice ritiene la causa matura per la decisione e respinge il ricorso per i seguenti motivi.
In via preliminare si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 3, comma 9 , della Legge 335/1995 formulata da parte ricorrente, in merito alla debenza delle somme contributive richieste con il provvedimento dell CP_1 comunicato in data 31/07/2018.
Sul punto si richiama il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte che con Ordinanza n.19403/2019 ha ritenuto: "-…. *la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell'arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr.7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel sopracitato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro . Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell' CP_1 e connessi al lavoro autonomo (cd.quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio (in termini: Cass.*

sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 richiamata dall' CP_1 *in memoria).*"

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all'anno 2012 decorreva in origine dal 15 giugno 2013; tale termine è stato inizialmente prorogato con DPCM del 13.06.2013 alla data dell' 08.07.2013 e prevedendo inoltre quale termine ultimo la data del 20.08.2013 (cfr. allegato n. 3 del fascicolo di parte resistente).

Parte ricorrente non ha peraltro mai contestato l'applicazione della normativa richiamata dal DPCM del 13.06.2013 nel caso oggetto del presente giudizio e conseguentemente la circostanza in essa riportata rappresenta un fatto pacificamente ammesso dalle parti.

Seguendo il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza degli stessi, accertato che tale temine per l'anno contributivo 2012 e nella fattispecie in oggetto decorre dalla data del 20.08.2013, alcuna prescrizione risulta essere maturata essendo stata notificata la comunicazione dell CP_1 di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, con decorrenza dal 01.01.2012 , in data 31.07.2018.

Priva di fondamento appare anche l'eccezione di parte ricorrente in merito all'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio, da parte dell CP_1 alla Gestione Separata intervenuta per aver dichiarato nell'anno contributivo 2012 reddito da lavoro professionale, come emerge dalla compilazione del quadro RE della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2013 prodotta in atti (cfr: allegato n. 3 del fascicolo di pare resistente) e non essendo tale reddito assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o casse previdenziali.

Asserisce parte ricorrente che il reddito autonomo dichiarato deriva dallo svolgimento di attività professionale in qualità di infermiera per la quale risulta iscritta, dal 28.10.2004, all'albo degli Infermieri del collegio provinciale IPASVI di Roma (cfr: documento n. 8 del fascicolo di parte ricorrente) e di essere iscritta all *[...]* *Organizzazione_1* a decorrere dal 01/01/2012 risulta come da comunicazione datata 10.12.2018 in atti (cfr: documento n.5 del fascicolo di parte ricorrente).

Si rammenta che l'art 2 comma 26 della Legge 335/1994 recita : "*A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'* CP_1 *e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita*"

E che ai sensi dell'art. 53 del TUIR : "*Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5"*e cioè diverse dall'attività di impresa;

A tale proposito va affermato il diritto dell *CP_1* all'iscrizione alla gestione separata del ricorrente, in adesione al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui anche questo il decidente aderisce, secondo cui il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo, di cui all'art. 2 , comma 26, legge 335 del 1995, di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto verso chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ma anche occasionale (nell'ambito di determinati parametri economici) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo, anche se il medesimo soggetto svolge anche già diversa attività per cui risulta iscritto ad altra gestione (cfr., ex plurimis, Cass. se. Lav., sent. 14.1.2019 n. 615), come nel caso di specie in cui l'odierno ricorrente è iscritto ad *Org_1*

Per tutto quanto sopra precede, ed accertato il diritto dell *CP_1* di procedere all'iscrizione alla gestione separata, ne discende il rigetto del ricorso, volto ad affermare l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione e della connessa richiesta di versamento contributivo.

Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell *CP_1* che liquida in misura pari a 2.870,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 28.4.2022

Il G.L.
P. Farina

Roma, 28 aprile 2022

Il Giudice
dott. Paola Farina